

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4677/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บริษัทไอ.ซี.จี. จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1023, มาตรา 1078

จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อกิจการจำนองเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ต่อมาอีก 3 วัน คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจำนองเครื่องจักรเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 แก่โจทก์ แสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อกิจการจำนองเพื่อมาทำสัญญาจำนองเครื่องจักรแก่โจทก์ตามฟ้อง ดังนี้ เมื่อต่อมาภายหลังคือวันที่ 1 มิถุนายน 2521 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อกิจการจำนองให้ตามที่จำเลยที่ 2 ขอจดทะเบียนแล้ว แม้วัตถุประสงค์ข้อกิจการจำนองนั้น ยังไม่ได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ก็ตามฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็อาจถือเอาประโยชน์จากการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในข้อกิจการจำนองของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวได้แล้ว ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1023 สัญญาจำนองผูกพันจำเลยที่ 2 ได้.

สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้แก่โจทก์ มีจำเลยที่ 4 ลงชื่อและประทับตราห้างจำเลยที่ 2 ในขณะที่ทำสัญญานั้น จำเลยที่ 2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการจากจำเลยที่ 4 เป็นจำเลยที่ 3 แล้ว แสดงว่าหลังจากจำเลยที่ 3 เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการสืบต่อจากจำเลยที่ 4 แล้ว จำเลยที่ 3 ยังคงยอมให้จำเลยที่ 4 ครอบครองตราของห้างอยู่ และเมื่อจะทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทก์ก็ยินยอมให้จำเลยที่

4 เป็นผู้ดำเนินการเสมือนยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามเดิม โดยจำเลยที่ 3 มิได้
หักทวงว่ากล่าวหรือแจ้งให้โจทก์ทราบพฤติการณ์บ่งชี้ว่าจำเลยที่ 3 เชิดจำเลยที่ 4
ให้แสดงออกเป็นตัวแทนของตนในการทำสัญญาค้ำประกันในนามห้างจำเลยที่ 2 ซึ่ง
โจทก์มิได้ล่วงรู้ข้อความจริงจำเลยที่ 2 จึงจำต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกผู้สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 821

เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจำนองและสัญญาค้ำ
ประกันจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างต่อโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกค้ำของโจทก์ เป็นหนี้โจทก์อยู่ ๓ รายการ รวม
เป็นหนี้ทั้งหมดคิดถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ เป็นเงิน ๑๔,๘๘๔,๙๔๕.๘๔ บาท หนี้ทั้ง
สามรายการดังกล่าว มีนางสุวรรณ และจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันรับผิดชอบอย่างลูก
หนี้ร่วม และนำหลักทรัพย์มาจำนองเป็นประกันโดยมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
ว่าถ้าบังคับชำระหนี้เอาหลักทรัพย์จำนองไม่พอให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นชำระจน
ครบ ต่อมานางสุวรรณ ถึงแก่กรรม จำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๐ ในฐานะทายาทจึงต้องรับ
ผิดในหนี้ของนางสุวรรณ และจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๒ จึง
ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของจำเลยที่ ๒ ด้วย โจทก์ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนอง
แล้วจำเลยต่างไม่ยอมชำระ จึงขอให้จำเลยทั้งสิบร่วมกันชำระเงินค่าใช้จ่ายในการ
บังคับจำนองอีก ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๕,๔๔๕.๘๔ บาท แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปีของต้นเงิน ๑,๘๑๓,๕๕๗.๑๙ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ
๑๘ ต่อปี ของต้นเงิน ๗,๘๐๙,๖๗๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หาก
ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หาก

ได้เงินไม่พอให้ยืมทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ และทรัพย์สินอื่น ๆ ในกองมรดกของนางสุวรรณา ขยายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า สัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ ๒ และสัญญาจำนองเครื่องจักร ผู้ที่ลงชื่อในสัญญาไม่มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๒ และการกระทำดังกล่าวอยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ ด้วย จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ ให้การว่า ยอดหนี้ทั้งสามรายการไม่ถูกต้อง นางสุวรรณา ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ที่ ๘ และที่ ๙ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑๐ เพราะโจทก์ถอนฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙ ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์เป็นการไถ่ถอนจำนองเป็นเงิน ๗,๗๙๑,๐๙๑.๙๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปีจากต้นเงิน ๑,๑๘๒,๓๑๑.๕๒ บาทนับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ครั้งต่อปี จากต้นเงิน ๓,๓๓๕,๖๘๐.๓๘ บาท นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ครั้งต่อปีจากต้นเงิน ๓,๒๗๓,๑๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๒ จนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้ยืมทรัพย์สินจำนองตามฟ้องขยายทอดตลาดชำระหนี้ หากยังไม่พอให้ยืมทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๒ ชำระจนครบ

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๖ และที่ ๗ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ถ้าบังคับจำนองไม่พอชำระหนี้ให้ยืมทรัพย์สินอื่น ๆ ในกองมรดกของนางสุวรรณา สุวิพร ขยายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ ให้

ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ขึ้นสู่ศาลฎีกามีว่า สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ ทำไว้แก่โจทก์ผูกพันจำเลยที่ ๒ และมีผลถึงจำเลยที่ ๓ หรือไม่ ปรากฏว่าในขณะที่ทำสัญญาจ้างและเครื่องจักรตามฟ้องในบริษัทจำเลยที่ ๑ มีจำเลยที่ ๔ และนางสุวรรณเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ได้ ส่วนในห้างจำเลยที่ ๒ ก็มีจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและมีนางสุวรรณ เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่ง ดังนี้ ในเบื้องต้นจึงเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจจัดการจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ในขณะนั้นเป็นชุดเดียวกัน ดังนั้นการที่จำเลยที่ ๒ จะนำทรัพย์สินของตนมาจ้างแก่โจทก์เพื่อให้จำเลยที่ ๑ ได้เงินทุนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการของจำเลยที่ ๑ ย่อมเกิดมีขึ้นได้เป็นธรรมดา ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสัญญาจ้างและคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ว่า จำเลยที่ ๒ ยื่นคำขอจดทะเบียนในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ต่อมาอีก ๓ วัน คือ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๒ ได้มาทำสัญญาจ้างและเครื่องจักรเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ แก่โจทก์แสดงว่าจำเลยที่ ๒ มีเจตนาจะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อกิจการจ้างดังกล่าวเพื่อมาทำสัญญาจ้างและเครื่องจักรแก่โจทก์ตามฟ้อง ดังนี้ เมื่อต่อมาภายหลังในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๑ นายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในข้อกิจการจ้างให้ตามที่จำเลยที่ ๒ ขอจดทะเบียนแล้ว แม้วัตถุประสงค์ข้อกิจการจ้างอันเป็นข้อความซึ่งบังคับให้จดทะเบียนนั้น ยังไม่ได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาก็ตาม แต่ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็อาจถือเอาประโยชน์จากการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในข้อกิจการจ้างของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวได้แล้วตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๓ สัญญาจ้างจึงผูกพันจำเลยที่ ๒ ส่วนกรณีสัญญาค้ำประกันนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สัญญาค้ำประกัน

ที่จำเลยที่ ๒ ทำไว้แก่โจทก์ มีจำเลยที่ ๔ ลงลายมือชื่อและประทับตราของห้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งขณะทำสัญญานั้น จำเลยที่ ๒ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการจากจำเลยที่ ๔ เป็นจำเลยที่ ๓ แล้ว ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าหลังจากจำเลยที่ ๓ เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการสืบต่อจากจำเลยที่ ๔ แล้ว จำเลยที่ ๓ ยังคงยอมให้จำเลยที่ ๔ ครอบครองตราของห้างอยู่และเมื่อจะทำสัญญาค้าประกันไว้แก่โจทก์ ก็ยินยอมให้จำเลยที่ ๔ เป็นผู้ดำเนินการเสมือนยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามเดิม โดยจำเลยที่ ๓ มิได้หักท้วงว่ากล่าวหรือแจ้งให้โจทก์ทราบแต่ประการใดพฤติการณ์บ่งชี้ว่าจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคนใหม่ของห้างจำเลยที่ ๒ ตั้งใจเชิดจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดิมให้ออกแสดงเป็นตัวแทนของตนในการทำสัญญาค้าประกันนั้นในนามของห้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งโจทก์ก็ได้ล่วงรู้ข้อความจริงเช่นนั้น ดังนั้น จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๑ เมื่อสัญญาจำนองและสัญญาค้าประกัน มีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ ให้ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นนี้ จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างจำเลยที่ ๒ ก็ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ต่อโจทก์ ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เฟื่องฟูง

ศาลอุทธรณ์ - นายเพ็ง เพ็งนิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ